SENTENÇA

Vistos, etc.

ROGÉRIO CAVALCANTI DA COSTA PINTO, devidamente qualificado e representado, ajuizou a presente "**AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA**" contra **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A**, igualmente qualificada, argumentando, em síntese, que possui Contrato de Plano de Saúde firmado com a ré, e que estaria em dia com suas mensalidades.

Diz o autor ainda em sua inicial, em suma que:

1- Consta atualmente com 35 anos, e desde o início da vida vem sofrendo por questão de aceitação. Na adolescência o quadro ficou mais grave por questão de bullying, assim seu comportamento em ambiente familiar ficou descontrolado e agressivo, diante de tal situação seus genitores procuraram profissionais de psicologia e psiquiatria para acompanha-lo, diante do quadro clínico necessitou usar vários medicamentos. Na fase adulta, a patologia afeta drasticamente sua vida, não conseguiu se desenvolver na vida profissional, nem concluir o curso superior.

2- Aduz que foi diagnosticado com Transtorno Psiquiátrico Grave (CID 10: F33.2), apresentando vontades suicida. Diante desse cenário de urgência/emergência em psiquiatria, visto que o comportamento do demandante compreende em com alteração do pensamento, do comportamento e do afeto com risco de vida por

desfecho fatal pelo SUICÍDIO, foi requerido pelo médico assistente o uso IMEDIATO da medicação SPRAY NASAL (SPRAVATO), que deve ser administrada em ambiente hospitalar;

3- Conta que, apesar da indicação do medicamento SPRAVATO SPRAY NASAL pela médica assistente, tendo em vista a INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES (OFERTADOS INCLUSIVE PELO SUS, MAS QUE NÃO SE MOSTRARAM EFICIENTES A DIMINUIR A DOENÇA DO AUTOR, QUE CONTINUA SE AGRAVANDO), o autor teve sua solicitação negada pela SUL AMÉRICA, sem qualquer justificativa.

4- Salienta que a DRª. CATARINA DE MORAES BRAGA, CRM-PE 24.552, foi TAXATIVA (laudo médico) ao expor a URGÊNCIA para se iniciar o uso do medicamento SPRAVATO SPRAY IMEDIATAMENTE, o que impossibilita o autor ficar à mercê da ré.Custas judiciais pagas, conforme comprovante do ID 118230006.

5- Requer, em suma que fosse concedida LIMINARMENTE e sem audição da parte contrária, conceder ANTECIPAÇÃO DE TUTELA JURISDICIONAL pleiteada, para que a Operadora RÉ seja COMPELIDA FORNECER E CUSTEAR O TRATAMENTO DO AUTOR EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM O MEDICAMENTO SPRAVATO SPRAY NASAL no regime de 84MG (3 DISPOSITIVOS DE 28MG), 2X por semana durante o 1º mês, com um total de 24 (vinte e quatro) dispositivos, complementando após o primeiro mês, a depender da resposta, com dose semanal 56mg ou 84mg por semana, a ser definida conforme avaliações posteriores, TUDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA MÉDICA DRA. CATARINA DE MORAES BRAGA, CRM-PE 24.552, RQE 10008, COM A MAXIMA URGENCIA, BEM COMO COMPELINDO A RÉ A EMITIR AS GUIAS AUTORIZATIVAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS RELATIVAS A TODO O TRATAMENTO E TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DO AUTOR.;

6- No Mérito, seja julgada inteiramente PROCEDENTE a presente AÇÃO, confirmando-se a antecipação de tutela, e reconhecendo a responsabilidade da Operadora SUL AMÉRICA para FORNECER E CUSTEAR O TRATAMENTO DO AUTOR EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM O MEDICAMENTO SPRAVATO SPRAY NASAL no regime de 84MG (3 DISPOSITIVOS DE 28MG), 2X por semana durante o 1º mês, com um total de 24 (vinte e quatro) dispositivos, complementando após o primeiro mês, a depender da resposta, com dose semanal 56mg ou 84mg por semana, a ser definida conforme avaliações posteriores, TUDO CONFORME SOLICITAÇÃO DA MÉDICA DRA. CATARINA DE MORAES BRAGA, CRM-PE 24.552, RQE 10008, COM A MAXIMA URGENCIA, BEM COMO COMPELINDO A RÉ A EMITIR AS GUIAS AUTORIZATIVAS PARA A COBERTURA DAS DESPESAS RELATIVAS A TODO O TRATAMENTO E TUDO QUE FOR NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA VIDA DO AUTOR;

7- Que seja declarada a nulidade de CLÁUSULA DO CONTRATO que restrinja abusivamente o direito do Autor de forma injustificada;

A Tutela de Urgência foi deferida no ID 140949000 para que fosse autorizado e custeado, no prazo de 5 dias, o tratamento medicamentoso SPRAVATO.

Decisão de Recalcitrância no ID 143661555;

Citada, a parte ré comparece ao processo com sua resposta em forma de contestação, ID 148689406, na qual a operadora alega que é entidade de autogestão e que o medicamento não está previsto no rol da ANS, de maneira que não estaria a operadora obrigada a fornecer a medicação. Alega ainda que deveria ser observado o equilíbrio econômico-financeiro, e a concessão do medicamento poderia prejudicar-lhe.

Réplica à contestação apresentada no ID 151896611.

As partes no ID 155432971 foram intimadas para informar se existem mais provas há produzir e para apresentarem razões finais. Ambas as partes se posicionaram (IDs 159696070 e 160906778) informando que não pretendiam produzir provas, pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a Fundamentar e Decidir.

O feito comporta julgamento antecipado diante dos elementos de convencimento constantes dos autos, na previsão do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no mérito do pleito liminar formulado pela parte autora, cabe aqui esclarecer o liame jurídico estabelecido entre as partes. Pois bem, nos termos da Súmula 608 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos Planos de Saúde. Sendo assim, a parte autora se enquadra aos ditames do artigo 2° do CDC, ao passo que a demandada se amolda no artigo 3° do mesmo diploma legal. Isso posto, dúvidas não há que a norma que irradiará seus fundamentos de validade será a consumerista, sempre buscando, contudo, uma interpretação sistemática do arcabouço jurídico pátrio.

Passo a analisar o mérito.

De saída convém ressaltar que a discussão consiste em saber se a negativa da ré, quanto ao tratamento medicamentoso, foi ou não lícita.

Dito isto, é certo que o caso *sub judice* envolve fundamento basilar da nossa Carta Magna, qual seja, o da dignidade da pessoa humana. Abrangendo também, por decorrência lógica, os direitos fundamentais à vida e à saúde, estes entendidos em seu sentido lato. Vale aqui a transcrição do trecho dos ilustres autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, em sua obra de Direito Constitucional Descomplicado, no que diz respeito ao direito à vida e à saúde:

> "Não se resume o direito à vida, entretanto, ao mero direito a sobrevivência física. Lembrando que o Brasil, tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, resulta claro que o direito fundamental em apreço abrange o direito a uma existência digna, tanto sob o aspecto espiritual quanto material (garantia do mínimo necessário a uma existência digna, corolário do Estado Social Democrático). Portanto, o direito individual fundamental à vida possui duplo aspecto: sob o prisma biológico traduz o direito à integridade física e psíquica (desdobrando-se no direito à saúde, na vedação à pena de morte, na proibição do aborto etc); em sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza humana."

Ora, compete ao médico especialista o tratamento adequado à enfermidade do autor, nos termos do artigo 20, do Código de Ética Médica, que no estudo do caso do autor indicou como procedimento necessário a aplicação do medicamento SPRAVATO (cloridrato de escetamina), via intranasal, como se vê em seu laudo médico de ID 139146851.

É entendimento pacífico na jurisprudência que a operadora de saúde poderá limitar o rol de cobertura quanto às doenças, não podendo, todavia, limitar o tratamento das que são por ele cobertas. Nesse sentido "**a operadora do plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente (...)**" (AgInt no AREsp 1.072.960/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 08/09/2017).

Considerando que o médico assistente entendeu pela necessidade do tratamento referido, a operadora não poderia limitá-lo, nos termos de jurisprudência do STJ.

No caso em tela, compulsando os autos, frente ao princípio da *pacta sunt servanda,* ante o fato de ter o direito à saúde e o direito à vida, especial atenção dada pela Constituição da República/88, ambos, inclusive, sobrepondo-se a qualquer outro, ainda que amparado por lei ou contrato, tenho que a parte ré, na hipótese ora aposta, com todas as suas especificidades, estava, como de fato está, obrigada a disponibilizar, autorizar, custear o tratamento.

Inclusive porque o autor demonstrou com sucesso a necessidade do tratamento. No Laudo Médico de ID 139146851, lê-se que o paciente apresentou inúmeros episódios resistentes e recorrentes de depressão grave, tendo realizado inúmeros esquemas medicamentosos sem sucesso.

É certo que diante de inúmeros tratamentos medicamentosos já tentados e sendo o medicamento SPRAVATO aprovado pela ANVISA, bem como havendo literatura científica que o recomendam para redução dos efeitos da ideação suicida, não poderia a operadora deixar de custear o medicamento. Dado que as medicações disponíveis e constantes no rol não se mostraram aptas a controlar os sintomas do paciente, cabia ao médico buscar um novo tratamento. Tendo em vista que não há qualquer outro disponível, a negativa da operadora é irregular.

Nesse sentido:

> EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. TRATAMENTO HOSPITALAR. TERAPIA MEDICAMENTOSA COM SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA PARA O MESMO FIM INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE.
>
> 1. Somente os procedimentos incorporados ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, para casos clínicos expressamente indicados nas diretrizes de utilização, em regra, são de cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Precedentes STJ.
>
> 2. Hipótese em que, embora não haja diretriz de utilização no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS impondo a cobertura da terapia medicamentosa para o tratamento de transtorno depressivo recorrente, **é certo que o medicamento SPRAVATO® (cloridrato de escetamina) tem registro na ANVISA (Registro 112363435 ANVISA), com indicação, em conjunto com terapia antidepressiva oral, para a rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda , doença que acomete o autor agravado, o que evidencia que possui respaldo da**

comunidade científica e de órgãos públicos nacionais, havendo comprovação da sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências.

3. **Havendo comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, e não tendo a operadora de saúde indicado a existência de outro procedimento, de cobertura obrigatória, que seja eficaz, efetivo e seguro, capaz de atingir o mesmo resultado almejado, o procedimento indicado pelo médico assistente deve ser coberto mesmo fora das hipóteses das diretrizes de utilização do rol de procedimentos e eventos em saúde**. Precedente do STJ.

4. Malgrado as diretrizes da ANS sirvam de parâmetro para a atuação médica, não podem se sobrepor à prescrição do profissional que assiste pessoal e diretamente o paciente, notadamente quando a requisição está devidamente justificada.

5. Agravo de instrumento improvido.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO 0007184-56.2022.8.17.9000, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 19/12/2022, DJe)

(grifo nosso)

Seguro saúde. Tutela de urgência. Paciente portador de quadro depressivo grave. Negativa de cobertura para o medicamento “Spravato, 84mg (Cloridrato de Escetamina Intranasal)”. Necessidade e urgência evidenciadas pelo relatório médico. Negativa, em princípio abusiva. Súmula nº102 do TJSP. Liminar deferida. Recurso provido.

(TJSP. Agravo de Instrumento nº 2242440-27.2022.8.26.0000. 1ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Relator: Augusto Rezende. Data do Julgamento: 05/12/2022. Data de Publicação: 05/12/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde. Insurgência contra r. decisão que deferiu a tutela provisória para compelir a agravante a fornecer medicamento indicado para depressão grave (SPRAVATO) – Prescrição médica recomendando o tratamento. Exegese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela. Perigo de dano. Medida impositiva, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde da paciente) e à proteção disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 608 do STJ). Alteração da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454 de 21 de setembro de 2022. Rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar que constitui referência básica para os planos de saúde. Inteligência da Súmula nº 102 do E. TJSP. Precedentes desta C. Câmara – Recurso desprovido.

(TJSP. Agravo de Instrumento nº 2222074-64.2022.8.26.0000. 10ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Relator: Gilberto Cruz. Data do Julgamento: 17/11/2022. Data de Publicação: 17/11/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – Inconformismo da operadora de saúde – Rejeição das preliminares arguidas em contraminuta – Mérito – Rejeição – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC à concessão do tratamento com o medicamento “Spravato” (Cloridrato de Escetamina – Beneficiária diagnosticada com Transtorno Depressivo Recorrente e Depressão Refratária ao Tratamento – Expressão indicação médica – Probabilidade do direito evidenciada – Comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA) verificados – Preenchimento dos requisitos previstos nos incisos I e II do §13 do artigo 10, da Lei nº 9.656/98, incluídos pela Lei nº 14.454/22 – Precedentes deste TJSP em casos análogos – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – Proteção à e vida da paciente que deve ser resguardada – Irreversibilidade da medida não configurada – Inteligência do artigo 302, I e III do CPC – **Decisão mantida – DERAM PARCIAL PROVIDENTE AO RECURSO.**

(TJSP. Agravo de Instrumento nº 2243391-21.2022.8.26.0000. 8ª Câmara de Direito Privado do TJSP. Relator: Alexandre Coelho. Data do Julgamento: 28/10/2022. Data de Publicação: 28/10/2022.)

(grifo nosso)

Além disso, o fato do tratamento não se encontrar no rol da ANS não é argumento suficiente para negar o procedimento, conforme a legislação pátria. É preciso considerar que a Lei nº 14.454/2022 modificou a Lei nº 9.656/1998. Com a nova redação, o art. 10, § 12 e § 13, estabeleceu que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica para os planos, mas que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito pelo médico que não esteja previsto, a cobertura deve ser autorizada pelo plano desde que exista comprovação científica da eficácia do método terapêutico OU existam recomendações por pelo menos um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional. Em havendo comprovação científica da eficácia do método usado, o procedimento em questão não pode ser negado.

Ressalte-se que o U.S. Food and Drug Administration aprovou em 05/03/2019 o uso de SPRAVATO como medicamento antidepressivo nos casos em que há resistência à medicação. Dessa forma, há recomendação de pelo menos um órgão de avaliação internacional em tecnologias da saúde que recomenda o SPRAVATO. Além disso, há literatura científica demonstrando efeitos positivos do medicamento.

Posto isso, a confirmação dos efeitos da Tutela Antecipada deferida é medida que se impõe.

A parte demandante pleiteia, ainda, indenização por danos morais em virtude de suposto constrangimento sofrido. No caso dos autos, à luz do exposto (obrigatoriedade da ré em autorizar e custear o tratamento), razão assiste à requerente, no que diz respeito ao seu pleito indenizatório.

A aflição causada ilicitamente à demandante, em razão da necessidade de realização do tratamento medicamentoso indicado na exordial e a negativa no atendimento de seu requerimento não devem ser considerados como mero desconforto cotidiano causado por descumprimento contratual, mas sim como autêntico dano moral, sobretudo em razão da gravidade de seu quadro clínico/diagnóstico.

Assim, tenho por reconhecer a responsabilidade civil da empresa ré, pois o abalo moral demonstrado e sofrido pela autora, por causa da injustificável recusa por parte da ré, constitui dano moral indenizável.

Neste sentido, é o disposto na Súmula 35 do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco: “A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral”.

Esse também é o entendimento dos principais tribunais do país:

> TJ-SP - Apelação Cível: AC 10107348120228260564 SP 1010734-81.2022.8.26.0564
>
> Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 14/10/2022
>
> Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais – procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da autora. Acolhimento. Negativa de cobertura do medicamento encetamina intranasal (spravato) – quadro de depressão grave, resistente ao tratamento. Indenização por danos morais devida. Orientação jurisprudencial pacífica em reconhecer dano moral indenizável nos casos de negativa indevida de cobertura por parte das operadoras de seguro/plano de saúde. Resistência manifestada pela operadora que prolongou a espera pelo tratamento e adiou as possibilidades de imediata evolução da paciente, diagnosticada com uma moléstia de inequívoca gravidade, pondo-a em situação de maior vulnerabilidade. Fixação em R$ 10.000,00 – quantum que apresenta simultâneo atendimento aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação à autora pelo dano moral sofrido. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.

> TJ-SP - Apelação Cível: AC 10144400920228260003 SP 1014440-09.2022.8.26.0003
>
> Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 18/10/2022
>
> APELAÇÃO. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Abusividade. Expressa recomendação médica para utilização do medicamento SPRAVATO no tratamento afeto à moléstia da parte beneficiária (Transtorno Depressivo Resistente). Recusa injustificada da operadora. Danos morais. Cabimento. Sofrimento do paciente extrapola o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. Negativa injustificada da

empresa ré, gerando angústia desnecessária à pessoa em estado de saúde delicado. Indenização fixada com parcimônia (R$ 5.000,00). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

- TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 8060639720238190001 202300188402 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-rj/2024279191)
  Jurisprudência • Acórdão • Data de publicação: 27/10/2023

  APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C **INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL**. AUTOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM IDEAÇÃO SUICIDA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO **SPRAVATO**. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. NO MÉRITO, FOI COMPROVADA A NECESSIDADE DO FÁRMACO **SPRAVATO**, ADMINISTRADO EM AMBIENTE HOSPITALAR, E A NEGATIVA DA RÉ. ALEGAÇÃO DA OPERADORA DE INADEQUAÇÃO DO CASO À DUT 109 DA ANS QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A NEGATIVA DO TRATAMENTO. CONTRATO QUE NÃO PODE EXCLUIR TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO SEGURADO. ESCOLHA DA TÉCNICA QUE INCUMBE AO MÉDICO RESPONSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 211 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CUSTEIO DOS MATERIAIS IMPRESCINDÍVEIS AO MELHOR TRATAMENTO DA DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL QUE CABE AO PLANO. SÚMULA 340 DESTA CORTE. ART. 10 , PARÁGRAFO 13 DA LEI 9.656 /98, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.454 /2022, QUE ESTABELECEU CONDICIONANTES PARA A COBERTURA PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM RELAÇÃO AOS TRATAMENTOS NÃO LISTADOS NO ROL DA ANS. FÁRMACO PRESCRITO AO AUTOR QUE TEM REGISTRO NA ANVISA E PARECER FAVORÁVEL DA CONITEC, POSSUINDO EFICÁCIA CIENTÍFICA COMPROVADA PARA O TRATAMENTO DO TRANSTORNO DEPRESSIVO QUE ATINGE O DEMANDANTE, INEXISTINDO ALTERNATIVA TERAPÊUTICA. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE FLUMINENSE. **DANO MORAL IN RE IPSA**. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 339 DESTE TJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS), VALOR QUE É EXCESSIVO E NÃO OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DEVENDO SER REDUZIDO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), VALOR MAIS CONSENTÂNEO COM A REALIDADE FÁTICA. SÚMULA 343 DESTA CORTE. MULTA DEVIDA PELA PARTE RÉ PELO DESCUMPRIMENTO

> DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE É DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), E NÃO R$161.840,16 (CENTO E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), COMO PRETENDIDO PELO AUTOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA REDUZIR A **INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PARA** ESTIPULAR QUE O VALOR DEVIDO PELA PARTE RÉ AO AUTOR A TÍTULO DE ASTREINTES É DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. APELO DA RÉ A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Assim sendo, levando-se em consideração os critérios e as considerações aqui apresentadas, em especial o caráter compensatório da indenização por dano moral, todos visualizados e recomendados pela doutrina, fixo o *quantum* indenizatório do dano moral na importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por vislumbrar que tal quantia se mostra suficiente para atender aos anseios reparatórios, punitivos, profiláticos e pedagógicos da reprimenda.

Um valor acima do fixado parece-me exorbitante, e se menor, não alcançaria o objetivo visado pelo instituto da responsabilidade civil.

Esclareço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula n.º 326). Isso porque a procedência do pedido de indenização por danos morais não está diretamente ligada à expressão econômica da demanda, e sim ao direito material a ele vinculado, mormente porque não há critério legal para a fixação do quantum indenizatório.

DECISÃO:

Ante todo o exposto, com base no CC/2002, no art. 487, I, c/c o art. 355, I, estes últimos do CPC, **EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR JULGAR PROCEDENTE** a presente lide, para:

> a) confirmar os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, tornando-a definitiva;
>
> b) condenar a empresa demandada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que fixo tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, o grau de culpa do ofensor, as condições das partes e o caráter pedagógico da imposição, com aplicação

dos juros de mora de 1% (um por cento) a partir da data da citação e correção monetária incidente a partir da data do arbitramento do valor da indenização, ou seja, da prolação desta sentença;

c) tornar nula a cláusula do contrato que restrinja abusivamente o direito do autor de forma injustificada;

d) condenar a empresa demandada, por fim, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro no montante de 10% (dez por cento) do valor total da condenação, devidamente corrigido.

P.R.I. Observadas as cautelas legais.

Certificado o trânsito em julgado, remeta-se ao arquivo, com baixa na distribuição.

Recife, 09 de outubro de 2024.

Luzicleide Maria Muniz Vasconcelos

Juiza de Direito

LHSB

Assinado eletronicamente por: LUZICLEIDE MARIA MUNIZ VASCONCELOS
09/10/2024 16:43:45
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 184788257

24100916434520300000180242764

IMPRIMIR GERAR PDF